



PUTUSAN

Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAM SOLEH ALIAS SOLEH BIN AYUB (alm);**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 30 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mustika DKA 65 RT / RW 010 / 001 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo kota Surabaya atau Jl. Ngagel Rejo Kidul Gg. KA No. 05 RT / RW 008 / 002 Kel. Ngagel Rejo Kidul Kec Wonokromo kota Surabaya atau Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (proyek);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2026;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan tanggal 26 Juli 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026;

Terdakwa didampingi Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., Indah Kuntarti, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum CAKRA NUSANTARA yang berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321 Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 20 Juli 2026;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SOLEH ALIAS SOLEH BIN AYUB bersalah melakukan Tindak Pidana *yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin*", sebagaimana diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM SOLEH ALIAS SOLEH BIN AYUB PASIMIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan ketentuan:
 - Putusan tersebut harus diumumkan secara lengkap atau sebagian melalui papan pengumuman di PEMDA dengan biaya pengumuman ditanggung sepenuhnya oleh terpidana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Menetapkan apabila biaya pengumuman tidak di bayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
4. Perampasan barang tertentu dan / atau tagihan berupa situs "KAISAR328" denagn situs Web m.9ffyu1g9c.com agar dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA :081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link"Penidabet Akun :kenari888 dan sandi: imam888

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-3679/Eku. 2/ 07/2026 tanggal 9 Juli 2026 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **IMAM SOLEH ALIAS SOLEH BIN AYUB (alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2026 bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jl. Kebonsari Ngagel Rejo kota Surabaya atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel yang berada di handphone Terdakwa dan Terdakwa juga menerima titipan judi togel dari teman Terdakwa yang bernama ROBET (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online dengan menggunakan situs cucut.link penidaBeat, dengan cara awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.linkPenidaBet melalui Google kemudian muncul dilayar handphone setelah itu muncul pilihan permainan, dan Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-



UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian togel tersebut, dengan cara memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/ uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin / nilai dan seterusnya.
- Bahwa dalam situs cucut.linkpendaBet dalam permainan jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi RINTO GUNAWAN dan saksi SHOLEH KHALIFAH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomro simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link"Pendabet, Akun : kenari888dan sandi :imam888
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis togel dengan menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88 bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang secara online menggunakan sarana berupa handphone.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 426 ayat (1) huruf c UU RI No. 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **IMAM SOLEH ALIAS SOLEH BIN AYUB (alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2026 bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jl. Kebonsari Ngagel Rejo kota Surabaya atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel yang berada di handphone Terdakwa dan Terdakwa juga menerima titipan judi togel dari teman Terdakwa yang bernama ROBET (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online dengan menggunakan situs cucut.link penidaBeat, dengan cara awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.linkPenidaBet melalui Google kemudian muncul dilayar handphone setelah itu muncul pilihan permainan, dan Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88
- Bahwa melakukan permainan perjudian togel tersebut, dengan cara memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/ uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka saya tidak mendapatkan uang koin / nilai dan seterusnya.
- Bahwa dalam situs cucut.linkpendaBet dalam permainan jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi RINTO GUNAWAN dan saksi SHOLEH KHALIFAH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomro simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link"Pendabet, Akun : kenari888dan sandi :imam888
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis togel dengan menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88 bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 427 UU RI No. 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINTO GUNAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jalan Kebonsari Ngagel Rejo Kota Surabaya, saksi Rinto Gunawan bersama dengan saksi Sholeh Khalifah yang merupakan anggota Polsek Gubeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis togel disitus "cucut.link" Pendabet, Akun : kenari888 dan sandi : imam888 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel yang berada di handphone Terdakwa dan Terdakwa juga menerima titipan judi togel dari teman Terdakwa yang bernama ROBOT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.link PenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password : imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin / nilai dan seterusnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel di situs cucut.link pendaBet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link"Pendabet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SHOLEH KHALIFAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jalan Kebonsari Ngagel Rejo Kota Surabaya, saksi Rinto Gunawan bersama dengan saksi Sholeh Khalifah yang merupakan anggota Polsek Gubeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis togel disitus "cucut.link"Pendabet, Akun : kenari888dan sandi :imam888 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis togel yang berada di handphone Terdakwa dan Terdakwa juga menerima titipan judi togel dari teman Terdakwa yang bernama ROBET (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.linkPenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin / nilai dan seterusnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel di situs cucut.linkpendaBet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link"Pendabet";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jalan Kebonsari Ngagel Rejo Kota Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rinto Gunawan bersama dengan saksi Sholeh Khalifah yang merupakan anggota Polsek Gubeng karena telah melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link"Pendabet, Akun : kenari888 dan sandi :imam888 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 miliknya, yang mana Terdakwa permainan jenis togel di situs "cucut.link"Pendabet awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.linkPenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin / nilai dan seterusnya;
- Bahwa selain telah melakukan perjudian online jenis togel dengan handphone miliknya, Terdakwa juga menerima titipan judi togel dari teman Terdakwa yang bernama ROBET (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel di situs cucut.linkpendaBet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis togel di situs “cucut.link”Pendabet;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10S waran biru nomor simcard XL AXIATA :081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jalan Kebonsari Ngagel Rejo Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel di situs “cucut.link”Pendabet, Akun : kenari888dan sandi :imam888 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934;
2. Bahwa benar perbuatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 miliknya, yang mana Terdakwa permainan jenis togel di situs “cucut.link”Pendabet awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.linkPenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul maka tidak mendapatkan uang koin/ nilai dan seterusnya. Selanjutnya datang saksi Rinto Gunawan bersama dengan saksi Sholeh Khalifah yang merupakan anggota Polsek Gubeng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link" Pendabet, Akun : kenari888 dan sandi : imam888 yang telah dimainkan Terdakwa, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel di situs cucut.linkpendaBet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet yang diadakan tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin**;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Imam Soleh Alias Soleh Bin Ayub (alm) dengan identitas selengkapny dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin**;

Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Tambal Ban di Jalan Kebonsari Ngagel Rejo Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet, Akun : kenari888 dan sandi



:imam888 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934, perbuatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 miliknya, yang mana Terdakwa permainan jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.link PenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin/ nilai dan seterusnya. Selanjutnya datang saksi Rinto Gunawan bersama dengan saksi Sholeh Khalifah yang merupakan anggota Polsek Gubeng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link" Pendabet, Akun : kenari888 dan sandi :imam888 yang telah dimainkan Terdakwa, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel di situs cucut.link penidaBet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa telah sengaja bermain judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet, yang mana kesengajaan tersebut terwujud dari perbuatan Terdakwa melakukan deposit terlebih dulu mencapai sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88, selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin/nilai dan seterusnya. Perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi berupa judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas bahwa permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet tersebut dilakukan Terdakwa dengan memakai handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA : 081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 miliknya Terdakwa, yang mana Terdakwa permainan jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet awalnya Terdakwa membuka google dan memasukkan situs cucu.link PenidaBet, kemudian muncul di layar handphone pilihan permainan, lalu Terdakwa langsung melakukan deposit uang secara TOP-UP melalui Indomaret terdekat dan login menggunakan akun kenari888 dengan password :imam88. Selanjutnya Terdakwa memilih angka yang harus disamakan dengan angka yang muncul dari situs togel, apabila angka yang Terdakwa pasang muncul dan sama dengan situs maka Terdakwa akan mendapatkan nilai/uang bertambah dan seterusnya, namun apabila angka tidak sama atau tidak muncul maka tidak mendapatkan uang koin/nilai dan seterusnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apa dilakukan Terdakwa adalah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja sehingga termasuk dalam pengertian permainan judi atau main judi;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel di situs "cucut.link" Pendabet yang diadakan tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa dampak kejahatan Terdakwa lebih cenderung bersifat individual/privat dan tidak memberikan pengaruh yang luas bagi kepentingan publik secara umum, sehingga pengumuman putusan secara terbuka dipandang tidak relevan dan berpotensi memberikan beban psikologis yang tidak proporsional bagi keluarga Terdakwa dimana pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim merupakan sanksi yang bersifat fakultatif dan luar biasa (*extraordinary*). Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa tidak memberikan dampak sistemik atau kerugian luas bagi masyarakat umum yang mengharuskan adanya pengumuman di lingkungan Pemerintah Daerah. Bahwa pengumuman putusan secara terbuka di Pemerintah Daerah tidak hanya akan menghukum Terdakwa secara psikologis tetapi juga memberikan stigma sosial yang permanen bagi keluarga Terdakwa yang tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum pidana, dimana tujuan hukuman adalah mengembalikan Terdakwa ke masyarakat, bukan menutup ruang gerak sosialnya secara permanen melalui pengumuman ke publik. Demikian halnya dengan tuntutan pidana tambahan berupa situs “KAISAR328” dengan situs Web m.9ffyu1g9c.com agar dimusnahkan (*dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana tambahan *a quo* bukan merupakan akibat dari kesalahan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna, lagi pula dapat ditempuh prosedur tersendiri untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim dan perampasan barang tertentu dan/atau tagihan tersebut, karena penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara sejatinya sudah cukup untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sesuai tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA :081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link" Penidabet Akun :kenari888 dan sandi: imam888, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang dapat menumbuhkan sifat pemalas di kalangan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Soleh Alias Soleh Bin Ayub (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10S warna biru nomor simcard XL AXIATA :081953935357 nomor IMEI 1 : 352975342130926 nomor IMEI 2 : 352975342130934 yang berisi permainan perjudian online jenis togel disitus "cucut.link"Penidabet Akun :kenari888 dan sandi: imam888;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum. dan MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1131/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)